

통 보

1. 제 목 : 인지세 납부에 관한 사항
2. 관계기관 : ♠♠♠♠, ▽▽▽▽, ■■■■■■
3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 경쟁에 부치거나 수의 계약을 법률 및 기업형태에 따른 특례 규정에 따라 물품구매·공사·용역계약에 적용하여 계약을 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의 의무) 제1항에 의하면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때 인지세를 납부할 의무가 있다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 제1항제1호 및 제3호에서는 인지세를 납부하여야 할 문서 및 세액을 규정하고 있으며, 「인지세법 시행령」 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에서는 법 제3조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 것”에 범위를 구체적으로 명시하고 있습니다.

한편 「인지세법」 제3조 제1항 제3호에서 말하는 “도급”이라함은 당사자의 일방(수급인)이 어떤 일을 완성할 것을 약정하고, 상대방(도급인)이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약을 말하는 것으로써 우리 공단에서 시행하는 공사·용역·물품의 계약 등은 [표 1]과 같이 도급계약과 매매 계약의 특징을 구분하여, 해당 계약이 인지세의 과세대상인지 여부를 판단하여야 합니다.

[표 1] 도급계약과 매매계약의 구분

구 분	정 의	비 고
도급계약	○ 특정 '일'을 완성하는 것을 목적으로 함. 계약의 본질은 물건의 인도가 아니라, 특정한 일이 완성된 결과에 대한 보수 지급에 있음	○ (부대체물) 공사, 용역, 물품(제조) 등 - 인지세 과세 대상
매매계약	○ 이미 완성된 물건이나 기성품을 사고파는 것을 목적으로 함. 판매자는 물품을 인도할 의무를, 구매자는 대금을 지급할 의무를 짐.	○ (대체물) 거래 대상이 시중에서 쉽게 구할 수 있는 표준화된 물품 - 인지세 비과세 대상

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○ 종합감사 시 계약 건에 대한 인지세 납부 여부를 확인한 결과, ▽▽▽▽, ▮▮▮▮에서는 [표 2]와 같이 도급계약에 대해 인지세를 미납한 사례가 있었으며, ♠♠♠♠에서는 [표 3]과 같이 기성품 대상의 매매계약에 인지세를 오납한 사실이 있습니다.

[표 2] 인지세 미납 내역

(단위: 원)

구 분	계약명	계약일자	계약금액	미납금액	비 고

[표 3] 인지세 오납 내역

(단위: 원)

구 분	계약명	계약일자	계약금액	오납금액	비 고

4. 관계기관 의견

♠♠♠♠, ▽▽▽▽, ▮▮▮▮에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ♠♠♠♠, ▼▼▼▼ ■■■■■■은

- 인지세의 과세대상 여부를 판단할 수 있도록 관련자 교육을 실시하고, 과세 대상 누락이나 오인 과세가 발생하지 않도록 관련 법령에 따라 인지세 과세 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다. (통보)